

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4986/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สุรินทร์ หรือ รินทร์ จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 210, มาตรา 212

ความผิดฐานเป็นช่องโหว่นั้น ผู้กระทำจะต้องสมคบกันเพื่อกระทำความผิด คือ ร่วมคบคิดกัน ประชุมปรึกษาหารือกัน หรือการแสดงออกซึ่งความตกลงจะกระทำความผิดร่วมกัน อันมีสภาพเป็นการกระทำความระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ร่วมกันเจรจากับเจ้าพนักงานตำรวจที่ไปล่อซื้อเสนอขายรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักมาให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ มีลักษณะที่เป็นการกระทำความต่อบุคคลภายนอก การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นความผิดฐานช่องโหว่.

ความผิดฐานเป็นช่องโหว่นั้น ผู้กระทำจะต้องสมคบกันเพื่อกระทำความผิด คือ ร่วมคบคิดกัน ประชุมปรึกษาหารือกัน หรือการแสดงออกซึ่งความตกลงจะกระทำความผิดร่วมกัน อันมีสภาพเป็นการกระทำความระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ร่วมกันเจรจากับเจ้าพนักงานตำรวจที่ไปล่อซื้อเสนอขายรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักมาให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ มีลักษณะที่เป็นการกระทำความต่อบุคคลภายนอก การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นความผิดฐานช่องโหว่.

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ